
EUCX

European Union Commodity Exchange

NORMATIVES DOKUMENT — DOK-07

Sicherheitsleistungen

Vorleistungspflicht, Treuhandinlagen und Absicherung von Handelsverpflichtungen

Version:	1.0
Gültig ab:	01. Januar 2026
Genehmigt durch:	Vorstand der EUCX GmbH
Rechtsgrundlage:	BGB §§ 232 ff. (Sicherheitsleistung) · HGB · Treuhandrecht · DSGVO
Struktur:	Treuhandkonto bei EUCX-Partnerbank — EUCX hält keine Kundengelder auf eigenem Konto

European Union Commodity Exchange (EUCX)

Regeln zu Sicherheitshinterlegungen, Garantien und Marginsystemen

Version: 1.0

Gültig ab: 01.01.2026

Genehmigt durch: Vorstand der EUCX GmbH

Übergeordnetes Dokument: DOK-01 Börsenhandelsregeln · DOK-16 Abrechnung · DOK-19 Clearing-Regeln

Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) 648/2012 (EMIR) Art. 11 · Delegierte Verordnung (EU) 2016/2251 · BGB §§ 232–240 (Sicherheitsleistungen) · HGB §§ 348 ff.

ABSCHNITT 1 – GRUNDSÄTZE

§ 1 – Zweck der Sicherheitsleistungen

(1) Sicherheitsleistungen auf der EUCX dienen dazu:

- Das Risiko des Zahlungsausfalls eines Käufers vollständig auszuschließen (durch Pre-Funding)
- Das Lieferrisiko auf Verkäuferseite zu begrenzen
- Die Integrität des Handelssystems zu schützen
- Den anderen Marktteilnehmern Sicherheit über die Erfüllungsfähigkeit ihres Vertragspartners zu geben

(2) Die EUCX wendet das Prinzip der vollständigen Vorabsicherung (Full Pre-Funding) an: Ein Käufer kann nur auf Lose bieten, für die er ausreichendes Wallet-Guthaben hinterlegt hat.

(3) Keine Ausnahmen vom Pre-Funding-Prinzip sind möglich, außer für:

- Von der EUCX-Geschäftsleitung vorab genehmigte Großkunden mit nachgewiesener Bonität
- Transaktionen mit akzeptierten Bankgarantien gemäß § 13

ABSCHNITT 2 – EUCX-WALLET ALS PRIMÄRE SICHERHEITSLEISTUNG

§ 2 – Wallet-Guthaben als Sicherheitsmasse

(1) Das auf dem EUCX-Wallet hinterlegte Guthaben eines Marktteilnehmers ist seine primäre Sicherheitsleistung gegenüber der EUCX und indirekt gegenüber seinen Handelspartnern.

(2) Das Wallet-Guthaben gliedert sich in:

- **Verfügbares Guthaben:** Kann für Gebote und Gebühren verwendet werden
- **Reserviertes Guthaben:** Durch aktive Gebote gesperrt; nicht verfügbar
- **Geblocktes Guthaben:** Durch behördliche Anordnung, Compliance-Sperrung oder offene Zahlungsstreitigkeiten gesperrt

(3) Die Summe aus Verfügbarem und Reserviertem Guthaben ergibt den **Gesamtsaldo** des Wallets.

§ 3 – Wallet-Mindestverfügbarkeit

(1) Ein Marktteilnehmer kann so lange keine neuen Gebote abgeben, wie sein verfügbares Guthaben unter dem Mindestschwellenwert liegt:

Handelsrolle	Mindestguthaben für aktive Teilnahme
Käufer (Standardkunde)	EUR 5.000,00
Käufer (Großkunde > EUR 500.000/Monat Volumen)	EUR 50.000,00
Verkäufer	EUR 0,00 (kein Mindestguthaben, da kein Bietverfahren)

(2) Das Mindestguthaben dient als Puffer für anfallende Gebühren (Transaktionsgebühren, Abrechnungsgebühren) und schützt vor Situationen, in denen der Marktteilnehmer zwar geboten hat, aber die Gebühren nicht mehr bezahlen kann.

ABSCHNITT 3 – GEBOTSRESERVIERUNG

§ 4 – Automatische Gebotsreservierung

(1) Bei Abgabe eines Gebots für ein Los wird das erforderliche Guthaben automatisch und in Echtzeit reserviert:

(2) Bietet ein Marktteilnehmer auf mehrere Lose gleichzeitig, werden alle entsprechenden Beträge kumulativ reserviert. Das verfügbare Guthaben muss die Summe aller aktiven Gebote decken.

(3) Wird ein Bieter durch ein neues Gebot eines anderen Bieters überboten, wird seine Reservierung sofort aufgelöst. Das freigewordene Guthaben kann für andere Gebote verwendet werden.

§ 5 – Reservierungsberechnung bei Verlängerungsauktionen

(1) Bei Verlängerungsauktionen (§ 18 Abs. 1 lit. b DOK-01) gilt: Erhöht ein Bieter sein Gebot, wird die ursprüngliche Reservierung aufgehoben und durch die neue, höhere Reservierung ersetzt. Das

Nettodelta wird zum reservierten Betrag addiert.

- (2) Der Bieter muss stets ausreichendes Guthaben für das **höchste** seiner aktuellen Gebote verfügbar haben. Unterschreitet das verfügbare Guthaben die erforderliche Reservierung (z.B. durch parallele Abbuchungen einer Gebühr), wird der Bieter automatisch informiert und muss sein Guthaben aufstocken oder ein Gebot zurückziehen.

ABSCHNITT 4 – SICHERHEITSLEISTUNGEN FÜR VERKÄUFER

§ 6 – Verkäufer-Sicherheitsleistung (Performance Bond)

- (1) Verkäufer, die Lose auf der EUCX anbieten, sind zwar nicht zur Hinterlegung eines Geldbetrags auf dem Wallet verpflichtet, jedoch gelten folgende Anforderungen als indirekte Sicherheitsleistung:

a) Vertragsstrafe bei Nichtlieferung:

Der Verkäufer verpflichtet sich mit der Los-Einstellung, im Falle der schuldhaften Nichtlieferung nach Zuschlag eine Vertragsstrafe zu zahlen (§ 339 BGB), deren Höhe im Kaufvertrag (DOK-06) vereinbart wird. Standard: 5 % des Transaktionswerts.

b) Los-Einstellungsgebühr als Commitment-Signal:

Die Los-Einstellungsgebühr (§ 29 Abs. 1 lit. c DOK-01) ist nicht rückerstattbar, auch wenn das Los kein Gebot erhält. Sie signalisiert das ernsthafte Interesse des Verkäufers.

c) Ruf-System (Reputation Score):

Die EUCX führt einen internen Bewertungs-Score für Verkäufer, der auf Basis von Liefertreue, Qualitätsnachweisen und Reklamationsrate berechnet wird. Verkäufer mit niedrigem Score können zur Hinterlegung einer zusätzlichen Barkaution verpflichtet werden.

§ 7 – Pflichtkaution für neue Verkäufer

- (1) Verkäufer, die noch keine vollständige Transaktion auf der EUCX abgewickelt haben (Neu-Verkäufer), sind für die ersten [3] Transaktionen verpflichtet, eine Kautionspflicht in folgender Höhe auf dem EUCX-Wallet zu hinterlegen:

(mindestens EUR 2.500,00, höchstens EUR 50.000,00)

- (2) Die Kautionspflicht wird eingefroren, sobald das Los den Zuschlag erhält, und nach vollständiger ordnungsgemäßer Lieferung unverzüglich freigegeben.
- (3) Nach 3 erfolgreich abgewickelten Transaktionen entfällt die Kautionspflicht automatisch, und der Verkäufer wird auf den Standard-Verkäufer-Status hochgestuft.

ABSCHNITT 5 – BANKGARANTIEEN UND ALTERNATIVE SICHERHEITEN

§ 8 – Zulässigkeit von Bankgarantien

- (1) Für Einzeltransaktionen mit einem Wert von mindestens EUR 500.000,00 kann ein Käufer statt eines Wallet-Guthabens eine Bankgarantie als Sicherheitsleistung hinterlegen.
- (2) Voraussetzungen für eine akzeptierte Bankgarantie:
 - a) Ausgestellt von einer EU-regulierten Geschäftsbank mit einem Mindestkreditrating von BBB- (S&P) / Baa3 (Moody's) oder äquivalent
 - b) Unwiderruflich und auf erstes Anfordern der EUCX zahlbar (First Demand Guarantee)
 - c) Auf EUR lautend
 - d) Laufzeit: mindestens bis [Lieferdatum + 60 Tage]
 - e) Enthält ausdrücklich: Bezug auf EUCX-Transaktion (Los-ID), Betrag und Gültigkeitsdauer
 - f) Original-Bankgarantie wird der EUCX vorab per Kurier oder als beglaubigtes PDF zugestellt
- (3) Der Antrag auf Nutzung einer Bankgarantie muss mindestens [5] Werktagen vor Gebotsabgabe bei garantie@eucx.eu eingereicht werden.
- (4) Die EUCX prüft die Bankgarantie und bestätigt die Akzeptanz innerhalb von [3] Werktagen.

§ 9 – Akkreditiv (Letter of Credit)

- (1) Für internationale Transaktionen können Käufer alternativ ein unwiderrufliches Dokumentenakkreditiv (Irrevocable Documentary Letter of Credit – LC) einer akzeptierten Bank vorlegen.
 - (2) Das Akkreditiv muss:
 - Die EUCX als Begünstigten (Beneficiary) benennen
 - Durch eine EU-Bankfiliale bestätigt oder eröffnet sein
 - Alle Dokumente benennen, gegen die Zahlung erfolgt (Kaufvertrag, Lieferschein, Materialzeugnis)
 - Irrevocable und at Sight zahlbar sein
 - (3) Die Nutzung eines Akkreditivs erfordert eine gesonderte schriftliche Vereinbarung mit der EUCX.
-

ABSCHNITT 6 – RÜCKGABE UND FREIGABE

§ 10 – Freigabe von Sicherheitsleistungen

- (1) Sicherheitsleistungen in Form von Wallet-Reservierungen werden freigegeben:

- Sofort bei Überbietung
- Sofort bei Rücknahme des Gebots
- Sofort bei Annullierung der Auktion
- Nach vollständiger Settlement-Finalität der Transaktion (DOK-16 § 9)

(2) Kautionen für Neu-Verkäufer werden freigegeben:

- Innerhalb von 5 Werktagen nach Bestätigung der ordnungsgemäßen Lieferung durch den Käufer
- Spätestens 60 Tage nach Lieferdatum, sofern keine Reklamation vorliegt

(3) Bankgarantien werden freigegeben (zurückgegeben), sobald die Settlement-Finalität eingetreten ist und keine ausstehenden Forderungen der EUCX bestehen.

ABSCHNITT 7 – NACHSCHUSSPFLICHTEN

§ 11 – Nachschuss bei Guthaben-Unterschreitung

- (1) Unterschreitet das verfügbare Wallet-Guthaben eines Käufers während einer laufenden Auktion (in der er der aktuelle Höchstbieter ist) den reservierten Betrag (z.B. durch eine abgezogene Gebühr), wird der Marktteilnehmer sofort benachrichtigt.
 - (2) Der Käufer hat dann [60 Minuten] Zeit, ausreichendes Guthaben aufzuladen oder ein aktives Gebot zurückzuziehen.
 - (3) Reagiert der Käufer nicht innerhalb von [60 Minuten], wird sein Gebot automatisch vom System zurückgezogen und der nächsthöhere Bieter wird neuer Höchstbieter. Der Marktteilnehmer erhält eine Verwarnung.
-

ABSCHNITT 8 – VERWERTUNG IM SCHADENSFALL

§ 12 – Verwertungsrecht der EUCX

- (1) Im Falle des Zahlungsausfalls (Default) eines Käufers hat die EUCX das Recht, das auf dem Wallet eingefrorene Guthaben des Käufers zur Abdeckung der folgenden Forderungen zu verwenden:
 - Offene Kaufpreiszahlungen aus zugeschlagenen Auktionen (zu Gunsten des Verkäufers)
 - Offene EUCX-Gebühren
 - Vertragsstrafen gemäß DOK-09
 - Kosten des Default-Management-Verfahrens

(2) Die Verwertungsreihenfolge ist:

1. EUCX-Gebühren und -kosten
2. Offene Kaufpreiszahlungen (zu Gunsten der betroffenen Verkäufer)
3. Vertragsstrafen

(3) Ein verbleibender Überschuss nach vollständiger Befriedigung aller Forderungen wird an den ausfallenden Marktteilnehmer (oder seinen Insolvenzverwalter) zurückerstattet.

ABSCHNITT 9 – GROSSTRANSAKTIONEN

§ 13 – Sonderregelungen ab EUR 1.000.000,00

(1) Für Einzeltransaktionen mit einem Transaktionswert von EUR 1.000.000,00 oder mehr gelten folgende zusätzliche Anforderungen:

Für Käufer:

- Schriftliche Bonitätsauskunft (nicht älter als 3 Monate) von einer anerkannten Wirtschaftsauskunftei (CRIF, Creditreform, Dun & Bradstreet)
- Oder: Akzeptierte Bankgarantie gemäß § 8
- Genehmigung der EUCX-Geschäftsleitung für die Transaktion

Für Verkäufer:

- Qualitäts-Pre-Inspection durch akkreditiertes Prüfinstitut (Bureau Veritas, SGS, Intertek etc.)
- Kopie der aktuellen Haftpflichtversicherung mit ausreichendem Deckungsbetrag

(2) Anträge für Großtransaktionen sind mindestens 5 Werktage vor der Auktion bei grosshandel@eucx.eu einzureichen.

ABSCHNITT 10 – SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 14 – Verhältnis zu Clearing-Regeln

(1) Dieses Dokument ergänzt die Clearing-Regeln (DOK-19). Bei Widersprüchen gehen die Clearing-Regeln vor.

§ 15 – Inkrafttreten

(1) Dieses Dokument (Version 1.0) tritt am 01.01.2026 in Kraft.

ANHANG A — BEISPIELRECHNUNGEN RESERVIERUNG

Beispiel 1 — Einfaches Gebot:

Bieter A bietet auf ein Los Bewehrungsstahl:

- Menge: 100 MT
- Gebotspreis: EUR 620,00/MT
- Reservierter Betrag: $100 \times 620 =$ **EUR 62.000,00**

Beispiel 2 — Mehrere gleichzeitige Gebote:

Bieter B bietet gleichzeitig auf:

- Los 1: $50 \text{ MT} \times \text{EUR } 600/\text{MT} = \text{EUR } 30.000,00$
- Los 2: $200 \text{ MT} \times \text{EUR } 580/\text{MT} = \text{EUR } 116.000,00$
- Gesamtreservierung: **EUR 146.000,00**
- Benötigtes Wallet-Guthaben (mit 5.000,00 EUR Mindestpuffer): **EUR 151.000,00**

Beispiel 3 — Kautions Neu-Verkäufer:

Verkäufer C (Erstverkäufer) stellt ein Los ein:

- Startpreis: EUR 600,00/MT
- Menge: 200 MT
- Transaktionswert (Startpreis $\times$ Menge): EUR 120.000,00
- Kautions: $5 \% \times \text{EUR } 120.000,00 =$ **EUR 6.000,00** (> EUR 2.500 Minimum)

Dieses Dokument ist ein normativer Bestandteil des EUCX-Regelwerks.

EUCX GmbH · eucx.eu · Physische Spot-Warenhandelsplattform

Dokument-ID: EUCX-DOK-07 · Version 1.0 · Stand: 01.01.2026

ANHANG A-01

Bewertungskriterien – Sicherheitsleistungsbefreiung

Kriterien für die Befreiung von der Vorleistungspflicht (DOK-07 § 6)

EUCX-Mitglieder können auf Antrag von der Sicherheitsleistungspflicht befreit werden, wenn sie alle nachfolgenden Kriterien erfüllen:

Kriterium	Anforderung	Nachweis	Status
Mitgliedschaftsdauer	Mindestens 24 Monate aktive EUCX-Mitgliedschaft	EUCX-Mitgliedschaftsregister	
Transaktionsvolumen	Mindestens 2 Mio. EUR/Jahr in den letzten 2 Jahren	Jahresabschluss EUCX-Konto	
Zahlungshistorie	Keine Zahlungsverzögerungen > 5 Tage	EUCX-Zahlungsprotokoll	
Bonitätsrating	Mindestens BBB- (S&P / Fitch) oder Baabel (Moody's) dokument (< 6 Monate)	Baabel (Moody's)	
Eigenkapital	Mind. EUR 500.000 Eigenkapital laut geprüfter Jahresabschluss	Geprüfter Jahresabschluss	
Keine offenen Sanktionen	Kein laufendes DOK-09-Verfahren	EUCX-Compliance-Bestätigung	

ANHANG A-02

Antrag auf Währungsänderung der Sicherheitsleistung

Änderung der Denominierungswährung einer geleisteten Margin

EUCX-Mitglied (Firma + ID)

Betrag der Sicherheitsleistung (aktuell)

Aktuelle Währung

Gewünschte neue Währung (EUR / USD / CHF)

Begründung / Zeitpunkt der Umstellung

Die Umrechnung erfolgt zum EZB-Referenzkurs am Umstellungstag (08:00 Uhr MEZ). Bei Devisenverlusten wird die Differenz binnen 2 Werktagen nachgeleistet.

Ort, Datum / EUCX-Mitglied

Genehmigt: EUCX Finance (Datum, Unterschrift)

ANHANG A-03

Anweisung zur Rückgabe der Sicherheitsleistung (EU-Mitglied)

Formular zur Freigabe der Sicherheitsleistung nach Transaktionsabschluss

EUCX-Mitglied (Firma + Mitglieds-ID)

Transaktions-ID, für die die Sicherheitsleistung geleistet wurde

Betrag der Sicherheitsleistung (EUR)

IBAN für Rücküberweisung (muss mit hinterlegter IBAN übereinstimmen)

Bankname / BIC / SWIFT

Rückgabegrund (Transaktionsabschluss / Vertragsstorno / Ablauf)

Die EUCX überweist die Sicherheitsleistung binnen 5 Werktagen nach Bestätigung des vollständigen Transaktionsabschlusses und Überprüfung auf offene Forderungen.

Ort, Datum / EUCX-Mitglied (Stempel, Unterschrift)

Genehmigt: EUCX Finance

ANHANG A-04

Anweisung zur Rückgabe der Sicherheitsleistung (Drittland)

Formular für Drittland-Mitglieder — erweiterte Transferdokumentation erforderlich

Für Drittland-Mitglieder gelten zusätzliche Anforderungen an die Rücküberweisung (Devisenrecht, AML-Compliance, SWIFT-Dokumentation).

EUCX-Mitglied / Drittland-Unternehmen (Firma + ID)

Transaktions-ID

Betrag (EUR) und Gegenwährung (Informativ)

Korrespondenzbankverbindung (bei SWIFT-Transfer)

Zweck-Code gemäß Devisenrecht des Empfängerlands

Zusätzliche AML-Dokumentation (falls angefordert)

Ort, Datum / Drittland-Mitglied

EUCX Finance — AML-Freigabe / Datum

ANHANG A-05

Anweisung zur Verwendung der Sicherheitsleistung

Formular zur Autorisierung der Verrechnung der Sicherheitsleistung bei Zahlungsverzug

Das EUCX-Mitglied autorisiert die EUCX hiermit, die hinterlegte Sicherheitsleistung in Höhe des ausstehenden Betrages zu verwenden, sofern das Mitglied seiner Zahlungspflicht nicht fristgerecht nachkommt.

EUCX-Mitglied (Firma + ID)

Transaktions-ID

Ausstehender Betrag (EUR)

Fälligkeitsdatum der Zahlung

Diese Autorisierung erfolgt im Einklang mit DOK-07 § 8 und DOK-09 § 4. Das Mitglied wird unverzüglich über die Verwendung informiert.

Ort, Datum / EUCX-Mitglied

EUCX Finance — Bestätigung der Verwendung